

1500210-49.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... das agentes de segurança demonstram o tráfico, mesmo porque sequer provou possuir ocupação lícita.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500210-49.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500210-49.2022.8.26.0537 Controle nº 139/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAROLINE APARICIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

CAROLINE APARÍCIO DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 11:00 horas, no interior do Centro de Detenção Provisória de Diadema, na Rua Caramuru, n.º 1255, adquiriu, trazia consigo, transportou e guardou, para consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que a prática delitiva ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão da juíza de plantão (fls. 61/64).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 110/113), sendo recebida a denúncia em 16.03.22 (fls. 145/146). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. A ré foi interrogada no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena por ser reincidente específica e pela agravante do art. 40, inc. III, que seja considerada a confissão, afastando-se a redução do art. 33, §4.º e fixação de regime fechado.

A Defensora requereu que em caso de eventual condenação a compensação da confissão com a reincidência, redução do art. 33, §4.º, prisão domiciliar e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 08), a acusada confessou a prática do crime. Disse que foi até o local visitar o companheiro Wesley Alves da Silva. Afirmou que iria levar as drogas que para entregar para Wesley consumir na prisão. Relatou que ao passar pelo scanner as funcionárias do CDP pediram para levantar a blusa. Falou que se recusou a levantar a blusa para as funcionárias, dizendo que só o faria na presença da polícia militar. Declarou que quando as policiais chegaram mostrou as drogas que trazia debaixo da blusa (maconha e cocaína). Informou que foi presa três vezes por tráfico, sendo condenada uma vez e absolvida duas vezes. Informou ainda ter dois filhos (de 5 e 7 anos de idade), que estavam sob a guarda "fática" do pai dela. Em juízo, confessou que estava com as drogas. Ia passar no scanner estava com um volume, as funcionárias perceberam e quando a PM chegou retirou as drogas. Ia levar as drogas para dentro do CDP. Foi condenada por tráfico. Trabalhava como manicure autônoma. Narrou que tinha bebido muito e praticou o crime sem pensar. É casada e tem 2 filhos com 5 e 7 anos, que moram com ela, mas atualmente estão com o seu pai. As agentes de segurança, na fase extrajudicial (fls. 05/07), disseram que quando a acusada passou pelo scanner na entrada de visitantes, verificaram que trazia alguns volumes por debaixo dos braços, próximo ao sutiã, e na parte da frente, na região da barriga. Relataram que pediram para a ré mostrar os volumes e ela se recusou, dizendo que era para chamar a polícia militar, pois só mostraria aos policiais. Falaram que acionaram o superior do CDP e em seguida a polícia militar. Narraram que quando os policiais chegaram a ré mostrou os volumes que trazia por debaixo das vestes e constataram que se tratavam de drogas, maconha e cocaína. Informaram que, além dos pacotes de drogas, a ré levava consigo, sob a roupa, algumas folhas de papel, nas quais estavam registradas informações e orientações "aparentemente do PCC" (sic).

Ana Cristina (agente de segurança penitenciária), em juízo, narrou que estava orientando, a ré passou no scanner, a outra funcionária percebeu um volume e a mesma se recusou a mostrar enquanto a polícia não chegasse. No momento que a PM chegou a ré mostrou papelotes de drogas, além de papéis com anotações.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da agente de segurança penitenciária Karina.

Elisabete, policial militar, narrou que a ré tirou as drogas, divididas em porções e anotações. A ré disse que estava levando as drogas e anotações para o seu companheiro.

Além disso, o fato das testemunhas serem agentes de segurança não as torna impedidas ou suspeitas (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 11 - 15 papelotes de cocaína e 10 porções de maconha) e, aliada ao fato que tentou ingressar no Centro de Detenção Provisória como visitante, com a droga escondida em embaixo dos braços, que confessou nas duas fases, que transportava as drogas para entregá-las ao seu companheiro preso, bem como os depoimentos das agentes de segurança demonstram o tráfico, mesmo porque sequer provou possuir ocupação lícita.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Assim, impõe-se a condenação da acusada, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 13/15) e laudo definitivo (fls. 116/118).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada à acusada, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 32 - proc. 1521-91.2018; fls. 33/34 - proc. 1500560-42.2019).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica da acusada.

Compenso a reincidência e a confissão extrajudicial e judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a

seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Aumento a pena de 1/6, posto que a traficância ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional.

A ré não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente específica, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primária) e por estar demonstrado que o tráfico é seu meio de vida.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é duplamente reincidente específica (fls. 32 – proc. 1521-91.2018; fls. 33/34 – proc. 1500560-42.2019) e estava em R.A. (fls. 34), demonstrando que não foi um fato isolado em sua vida. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (presa em 29.01.22 pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 28.05.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da dupla reincidência (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO CAROLINE APARÍCIO DA SILVA à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que a ré foi presa em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que a vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), inclusive conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomenda-se na prisão em que se encontra.

Concedo de ofício os benefícios da Justiça Gratuita, diante da situação econômica da ré. Coloque-se a tarja indicativa.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome da acusada no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração total da droga apreendida e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 04 de abril de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA